

**PUTUSAN**

Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSELI BIN PONIDI;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, RT. 09, RW. 06, Desa Sepanjang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/94/III/RES.4.2/2025/SATRESNARKOBA tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa Ruseli Bin Ponidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 September 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., dkk Para Penasihat Hukum di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 12 Agustus 2025 Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 05 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 05 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSELI BIN PONIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSELI BIN PONIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya.

- 2) 1 (satu) buah alat hisap.
- 3) 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam.
- 4) 1 (satu) bungkus klip kosong.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212.
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa RUSELI BIN PONIDI dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa masih muda sehingga dapat diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RUSELI BIN PONIDI pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Merpati, RT. 09 RW. 06, Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, SARMINTO (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa, menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp menanyakan apakah bahan (sabu) yang saya bawa sudah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



habis, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bahan (narkotika sabu) tinggal 3 (tiga) paket, tidak berselang lama SARMINTO datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 10 (sepuluh) poket sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu pergi, sehingga sabu yang ada pada Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga) belas poket. SARMINTO memberikan harga jual sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket sabu lalu Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket sabu kepada pembeli yang datang langsung membeli ke rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah per poket;

- Bahwa selama Bulan Maret 2025, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu dari SARMINTO :

- Pembelian pertama sebanyak 12 (dua) belas) poket narkotika sabu
- Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) poket narkotika sabu
- Pembelian ketiga sebanyak 10 (Sepuluh) poket narkotika sabu

- Bahwa sistem pemnayaran ke SARMINTO yaitu 3 (tiga) hari setelah menerima narkotika sabu, SARMINTO datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran narkotika sabu yang sudah laku terjual lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada SARMINTO secara tunai.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anton Setyohadi Bersama-sama dengan Saksi Benny Suharsono dan Tim Satresnarkoba Sidoarjo lainnya. Pada Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga) belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (ditimbang beserta klip plastiknya) : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) atau berat total $\pm 5,05$ gram ditimbang beserta plastiknya, seluruhnya ditemukan di dalam 1 bungkus klip kosong yang berada di dalam 1 bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO no. HP 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di samping Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



Nomor Lab. 02975/NNF.2025 tanggal 14 April 2025, dengan kesimpulan bahwa:

- 09173/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
- 09174/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 09175/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.
- 09176/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
- 09177/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 09178/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.
- 09179/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 09180/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 09181/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.
- 09182/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 09183/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram.
- 09184/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 09185/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram

(Berat Netto Total $\pm 1,223$ Gram)

Dari hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSELI BIN PONIDI pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Merpati, RT. 09 RW. 06, Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Anton Setyohadi dan Saksi Benny Suharsono beserta anggota Tim opsial 1 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika sabu di Wilayah Sepanjang, Taman. Setelah melakukan penyelidikan, pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Anton Setyohadi Bersama-sama dengan Saksi Benny Suharsono dan Tim Satresnarkoba Sidoarjo lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (ditimbang beserta klip plastiknya) : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) atau berat total $\pm 5,05$ gram ditimbang beserta plastiknya, semuanya ditemukan di dalam 1 bungkus klip kosong yang berada di dalam 1 bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO no. HP 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di samping Terdakwa.
- Bahwa 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari SARMINTO (DPO) dengan harga Rp.150.000,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per poket
- Bahwa selama Bulan Maret 2025, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu dari SARMINTO :
 - Pembelian pertama sebanyak 12 (dua belas) poket narkotika sabu
 - Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) poket narkotika sabu
 - Pembelian ketiga sebanyak 10 (Sepuluh) poket narkotika sabu
 - Bahwa sistem pemnbayaran ke SARMINTO yaitu 3 (tiga) hari setelah menerima narkotika sabu, SARMINTO datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran narkotika sabu yang sudah laku terjual lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada SARMINTO secara tunai.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 02975/NNF.2025 tanggal 14 April 2025, dengan kesimpulan bahwa:
 - 09173/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
 - 09174/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 09175/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.
 - 09176/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.
 - 09177/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram.
 - 09178/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.
 - 09179/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
 - 09180/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
 - 09181/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.
 - 09182/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
 - 09183/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 09184/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
- 09185/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram
(Berat Netto Total $\pm 1,223$ Gram)

Dari hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Beny Suharsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Anton Setyohadi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 16.00 WIB. saksi dan anggota Tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, dan didatangi di lokasi serta menunjukan surat tugas, saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor SatResnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saksi dan Terdakwa melihat bahwa setelah ditimbang di hadapan penyidik dan Terdakwa, diketahui bahwa berat dari 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan memperoleh 13 (tiga belas) poket sabu tersebut dari SARMINTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan / membeli narkoba jenis sabu ke SARMINTO (DPO) sejak bulan Maret 2025 dengan cara awalnya pesan melalui chat whatsapp kemudian sabu diantar ke rumah Terdakwa di Jl. Merpati RT. 9 RW. 6, Desa Sepanjang, oleh SARMINTO (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, 13 (tiga belas) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkoba narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Anton Setyohadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sd



- Bahwa saksi dan saksi Anton Setyohadi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 16.00 WIB. saksi dan anggota Tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, dan didatangi di lokasi serta menunjukan surat tugas, saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor SatResnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saksi dan Terdakwa melihat bahwa setelah ditimbang di hadapan penyidik dan Terdakwa, diketahui bahwa berat dari 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan memperoleh 13 (tiga belas) poket sabu tersebut dari SARMINTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan / membeli narkoba jenis sabu ke SARMINTO (DPO) sejak bulan Maret 2025 dengan cara awalnya pesan melalui chat whatsapp kemudian sabu diantar ke rumah Terdakwa di Jl. Merpati RT. 9 RW. 6, Desa Sepanjang, oleh SARMINTO (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, 13 (tiga belas) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ruseli Bin Ponidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB. SARMINTO (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa, menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp menanyakan apakah bahan (sabu) yang Terdakwa punya sudah habis, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bahan (narkotika sabu) tinggal 3 (tiga) paket;
- Bahwa tidak berselang lama SARMINTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 10 (sepuluh) poket sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu pergi, sehingga sabu yang ada pada Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga) belas poket;
- Bahwa SARMINTO memberikan harga jual sabu tersebut Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket sabu lalu Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket sabu kepada pembeli yang datang langsung membeli ke rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah per poket);
- Bahwa selama Bulan Maret 2025, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu dari SARMINTO :
 - Pembelian pertama sebanyak 12 (dua) belas poket narkotika sabu;
 - Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) poket narkotika sabu;
 - Pembelian ketiga sebanyak 10 (Sepuluh) poket narkotika sabu.
- Bahwa sistem pembayaran ke SARMINTO yaitu 3 (tiga) hari setelah menerima narkotika sabu, SARMINTO datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran narkotika sabu yang sudah laku terjual lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada SARMINTO secara tunai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anton Setyohadi Bersama-sama dengan Saksi Benny Suharsono dan Tim Satresnarkoba Sidoarjo lainnya;
- Bahwa pada Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (ditimbang beserta klip plastiknya) : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) atau berat total $\pm 5,05$ gram ditimbang beserta plastiknya, seluruhnya ditemukan di dalam 1 bungkus klip kosong yang berada di dalam 1 bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO no. HP 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa tidak ada izin dari yang berwenang pada diri Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
2. 1 (satu) buah alat hisap;
3. 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus klip kosong;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212;
 6. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
- barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Beny Suharsono dan saksi Anton Setyohadi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 16.00 WIB. saksi dan anggota Tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, dan didatangi di lokasi serta menunjukan surat tugas, saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditimbang di kantor SatResnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saksi dan Terdakwa melihat bahwa setelah ditimbang di hadapan penyidik dan Terdakwa, diketahhui bahwa berat dari 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan memperoleh 13 (tiga belas) poket sabu tersebut dari SARMINTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan / membeli narkoba jenis sabu ke SARMINTO (DPO) sejak bulan Maret 2025 dengan cara awalnya pesan melalui chat whatsapp kemudian sabu diantar ke rumah Terdakwa di Jl. Merpati RT. 9 RW. 6, Desa Sepanjang, oleh SARMINTO (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa menurut Terdakwa, 13 (tiga belas) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkoba narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang manapun dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung menentukan pasal yang sesuai ataupun mendekati dengan fakta yang ada di dalam persidangan, yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Ruseli Bin Ponidi** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti *formil*, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti *materil*, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa **Ruseli Bin Ponidi** oleh saksi Beny Suharsono bersama dengan saksi Anton Setyohadi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 16.00 WIB. saksi dan anggota Tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, dan didatangi di lokasi serta menunjukan surat tugas, saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditimbang di kantor SatResnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saksi dan Terdakwa melihat bahwa setelah ditimbang di hadapan penyidik dan Terdakwa, diketahui bahwa berat dari 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan memperoleh 13 (tiga belas) poket sabu tersebut dari SARMINTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan / membeli narkotika jenis sabu ke SARMINTO (DPO) sejak bulan Maret 2025 dengan cara awalnya pesan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



melalui chat whatsapp kemudian sabu diantar ke rumah Terdakwa di Jl. Merpati RT. 9 RW. 6, Desa Sepanjang, oleh SARMINTO (DPO);

- Bahwa menurut Terdakwa, 13 (tiga belas) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa selama bulan Maret 2025, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dari SARMINTO :

- Pembelian pertama sebanyak 12 (dua) belas poket narkoba sabu;
 - Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) poket narkoba sabu;
 - Pembelian ketiga sebanyak 10 (Sepuluh) poket narkoba sabu.
- Bahwa sistem pembayaran ke SARMINTO yaitu 3 (tiga) hari setelah menerima narkoba sabu, SARMINTO datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran narkoba sabu yang sudah laku terjual lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada SARMINTO secara tunai;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 02975/NNF/2025 tanggal 14 April 2025, dengan kesimpulan bahwa

- **09173/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,099 gram.
- **09174/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,078 gram.
- **09175/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,092 gram.
- **09176/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,099 gram.
- **09177/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,087 gram.
- **09178/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,108 gram.
- **09179/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,085 gram.
- **09180/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,085 gram.
- **09181/2025/NNF:** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,092 gram.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



- **09182/2025/NNF**: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
 - **09183/2025/NNF**: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram.
 - **09184/2025/NNF**: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.
 - **09185/2025/NNF**: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram
- (Berat Netto Total $\pm 1,223$ Gram)

Dari hasil pemeriksaan adalah **adalah benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait dalam hal memiliki Narkotika tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan memperlihatkan, yaitu berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 16.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Merpati, RT. 09 RW. 06, Desa Sepanjang,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah ditemukan 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212 dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 13 poket plastik berisi narkoba jenis sabu, serta hasil pemeriksaan laboratorium terdaftar sebagai metamphetamine Golongan I yang ditemukan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang menurut Terdakwa, barang tersebut didapatnya dari membeli seseorang yang bernama SARMINTO (DPO) dan Terdakwa berniat menjual kembali dengan keuntungan, sehingga menurut Majelis Hakim telah terbukti, barang bukti sebanyak 13 poket plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 515/Pjd.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
2. 1 (satu) buah alat hisap;
3. 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus klip kosong,

karena barang-barang bukti itu berkaitan langsung atau merupakan sarana di dalam Terdakwa melakukan perbuatan pidananya, maka semua barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-barang bukti :

5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212;
6. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),

karena barang-barang bukti itu mempunyai nilai ekonomis dan mata uang Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim memrintahkan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruseli Bin Ponidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan), $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), dan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh), $\pm 0,41$ (nol koma empat satu), $\pm 0,42$ (nol koma empat dua), dan $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) ditimbang beserta klip plastiknya;
 - 5.2. 1 (satu) buah alat hisap;
 - 5.3. 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) bungkus klip kosong,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sda



dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

5.5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor panggil 081331042212;

5.6. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di Ruang Sidang Kartika PN Sidoarjo oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.